



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2960**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000.

Il giorno **23 Dicembre 2010** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 di data 4 ottobre 2002, modificata con deliberazione n. 1773 di data 25 luglio 2003, sono state impartite a tutte le strutture provinciali le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come espressamente previsto dall'articolo 71 del predetto testo unico.

Con deliberazione n. 839 di data 19 aprile 2002 è stato altresì determinato, per ciascuna struttura provinciale le cui attività richiedano l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo circa la veridicità delle stesse, ai sensi del già citato articolo 71.

Il testo unico sopra citato, negli ultimi anni, è stato peraltro oggetto di modifiche, così come rilevanti modifiche sono state apportate alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

In particolare, è stato introdotto l'obbligo per l'amministrazione provinciale di rendere disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari necessari alla presentazione delle istanze, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ed è stato codificato in legge il principio in base al quale, qualora dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà emergano elementi non veritieri, ma non determinanti ai fini della concessione di benefici, l'amministrazione non dispone la decadenza dai medesimi, fermo restando in ogni caso l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.

Ulteriormente, con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010 sono state approvate, a valere dal 1° luglio 2010, le "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore".

La deliberazione da ultimo citata ha disposto, tra l'altro, che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF siano svolti in forma centralizzata da un apposito Nucleo di controllo, il quale coordina le relative procedure di verifica - da effettuarsi prevalentemente mediante l'accesso agli archivi informatici disponibili per la Provincia e l'incrocio dei relativi dati mediante interrogazioni generalizzate e/o puntuali - sulla base delle seguenti direttive e modalità:

a) *controllo automatizzato* su un numero significativo di dichiarazioni ICEF, che sia comunque rappresentativo delle diverse politiche interessate;

b) *controllo dettagliato* sulle dichiarazioni ICEF individuate a seguito del controllo automatizzato, che presentino almeno un elemento di non veridicità, e sulle

dichiarazioni collegate alle stesse in quanto riferite al nucleo familiare del dichiarante;

c) *controllo mirato* sui dati di un numero significativo di dichiarazioni presentate per l'ottenimento di benefici consistenti sotto il profilo dell'entità finanziaria, individuate in base a indicatori di rischio;

d) *controllo sulle situazioni anomale* individuate tenendo conto dei criteri di stima del reddito in relazione agli indici di consumo.

Resta confermato, in ogni caso, che le strutture o gli enti che assegnano i benefici rimangono comunque competenti per l'effettuazione dei controlli su tutti i dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti al riscontro di false dichiarazioni, con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio nel caso in cui la dichiarazione non veritiera sia stata determinante per la concessione o per la determinazione dell'entità dello stesso.

Da ultimo, la citata deliberazione n. 1419/10 ha demandato al dipartimento competente in materia di ICT l'adozione di tutte le iniziative necessarie per l'aggiornamento del sistema informativo ICEF, al fine di consentire - oltre alla raccolta delle dichiarazioni ICEF e alla valutazione della condizione economica familiare - anche l'effettuazione in forma centralizzata delle attività di controllo sulle dichiarazioni stesse, rinviando altresì a successivi provvedimenti l'individuazione del campione minimo di dichiarazioni ICEF da sottoporre a verifica, in relazione alle diverse tipologie di controllo sopra richiamate.

Per i motivi esposti, e tenuto conto altresì dell'esperienza maturata dalle strutture nell'applicazione delle disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle c.d. autocertificazioni, si rende necessario provvedere alla integrale riapprovazione delle direttive in materia già impartite con la deliberazione n. 2389/02 e ss.mm., nonché degli schemi di "verbale di estrazione del campione" e di "verbale di conclusione del controllo" allegati alla stessa.

Ciò al fine, da un lato, di consentire all'amministrazione di svolgere il ruolo di garante dell'interesse pubblico che le è proprio, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e soprattutto trasparenza, effettuando quindi le verifiche ed i controlli necessari sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nel modo più efficace possibile e, dall'altro, di rafforzare il rapporto di fiducia fra cittadino e amministrazione, che è alla base delle norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e in particolare di quelle in tema di autocertificazione.

Le direttive in parola sono state aggiornate e opportunamente integrate, in particolare con l'inserimento di una sezione specifica dedicata allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive ICEF, sulla quale è stato sentito anche il Comitato tecnico di esperti nella seduta del 21 dicembre 2010.

A tale proposito, inoltre, effettuati gli adempimenti amministrativi e informatici necessari per dotare il Nucleo di controllo degli strumenti indispensabili per garantire l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni ICEF in forma centralizzata, si propone di stabilire che il controllo c.d. automatizzato di cui all'art.

24, comma 2, lett. a) dell'allegato alla deliberazione n. 1419/10 sia effettuato su un numero di dichiarazioni ICEF non inferiore a 10.000.

Nel corso degli ultimi anni, infine, ha subito rilevanti modifiche anche la struttura organizzativa provinciale, sia a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sia a seguito di numerosi atti regolamentari e amministrativi che hanno modificato le denominazioni e le competenze di dipartimenti, servizi, uffici ed agenzie.

Per tale ragione, si rende necessario provvedere anche all'adeguamento delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 839/02, concernente l'individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, al fine di renderle coerenti con l'attuale assetto organizzativo provinciale, nonché di individuare la percentuale minima di pratiche da sottoporre a controllo in modo tale che la stessa sia il più possibile omogenea fra le diverse strutture provinciali, fermo restando l'obbligo di tenere in debita considerazione sia il numero medio che la complessità delle pratiche di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la deliberazione n. 2389 di data 4 ottobre 2002, modificata con deliberazione n. 1773 di data 25 luglio 2003;
- vista la deliberazione n. 839 di data 19 aprile 2002;
- vista la deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di individuare, per ciascuna struttura interessata, il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

di certificazioni e dell'atto di notorietà come riportato nell'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di disporre che le nuove percentuali minime di controllo individuate nell'allegato B) non trovano applicazione per i controlli che siano già in corso di svolgimento alla data di adozione della presente deliberazione;
- 4) di approvare lo schema di “verbale di estrazione del campione”, di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di approvare lo schema di “verbale di conclusione del controllo” di cui all'allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di determinare, in via residuale e salvo quanto diversamente disposto con successivo provvedimento, nella percentuale del 2% il campione minimo delle pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, per le strutture che, alla data di adozione del presente provvedimento, non abbiano segnalato attività che richiedono l'acquisizione delle predette dichiarazioni sostitutive, ovvero per le strutture costituite successivamente alla medesima data;
- 7) di stabilire che le direttive approvate con il presente provvedimento trovano applicazione anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia, nonché da soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto;
- 8) di disporre che il controllo automatizzato di cui all'art. 24, comma 2, lett. a dell'allegato alla deliberazione n. 1419/10 deve essere effettuato su un numero di dichiarazioni ICEF non inferiore a 10.000;
- 9) di revocare le deliberazioni n. 2389 di data 4 ottobre 2002, n. 1773 di data 25 luglio 2003 e n. 839 di data 19 aprile 2002;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
- 11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

ARC